

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2813/2533	วัดรัชดาภิเษก	โจทก์
	นายนิวรรณ์ รัชทรัพย์เมือง	จำเลย
	นายนิวรรณ์ รัชทรัพย์เมือง จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา มีมูลพอที่จะชนะในชั้นฎีกาได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 107 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดแล้วออกไปจากที่ดินของโจทก์ โดยปรับที่ดินให้มีสภาพเรียบร้อยให้จำเลยชำระค่าเสียหายให้โจทก์เป็นเงินเดือนละ 500 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไปจากที่ดิน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 101,100)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ 3 ครั้ง(อันดับ 74 แผ่นที่ 2, อันดับ 86,90) แต่ไม่ปรากฏคำสั่งของศาลอุทธรณ์ในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ไม่เห็นสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่างฎีกา ให้ยก
คำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิจารณาแล้ว ไม่เห็นสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่างฎีกา ให้ยก
คำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(สถิตย์ เล็งไธสง-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-บุญสิน ตูลากัน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>